

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 2020년 제2차 해외지사 종합감사

제 목 : 현지직원 고용 관련 제도 운영 미흡

관계부서 : ◆◆지사

내 용

1. 업무 개요

◆◆지사는 감사대상기간(2018.4.1.~2020.3.31.) 중 [표]와 같이 현지직원을 2명 채용하였다.

[표] ◆◆지사 현지직원 채용 현황(2018년 4월~2020년 3월)

성명	채용일	채용방법	직무
P	2019.4.15.	공개 선발(서류 전형 및 면접 전형)	의료웰니스 전담
Q	2019.8.14.	공개 선발(서류 전형 및 면접 전형)	MICE 전담

자료 : ◆◆지사 제출자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

「해외조직망 관리규정 시행세칙」 제28조 제3항에 따르면 해외지사장은 주재국 관련법을 반드시 준수하여 고용관련 분쟁발생 억제를 위해 최선을 다하여야 하며, 「해외지사 현지직원 운영지침」 제2조에 따르면 이 지침은 주재국 관련법규나 관례에 반하지 않는 범위 내에서 적용함을 원칙으로 하고 있고, 같은 지침 제3조에 따르면 지사장은 현지직원의 채용부터 퇴직까지 현지직원의 관리 및 운영에 대한 책임이 있으므로 주재국 관련법규 및 동 지침에 의거 현지직원 관리에 만전을 기하여야 한다고 되어 있다.

「해외조직망 관리규정 시행세칙」 제31조에서는 신규 채용 현지직원의 업무능력 및 적성파악을 위하여 수습기간을 두도록 하고 있으며, 「해외지사 현지직원 운영 지침」 제12조에 따르면 이 수습기간은 채용 후 최소 2개월 이상 운영하여야 한다. 더불어 현지 노동법 제60조 제1항에 따르면, 근로기간을 정하지 아니한 근로계약은 수습기간을 최장 3개월 정할 수 있도록 되어 있다.³⁹⁾

그리고 「해외조직망 관리규정 시행세칙」 제28조 제2항에 따르면, 현지직원의 고용계약 기간은 현지지사 및 주재국 관련법 실정에 따라 체결하여야 하며, 마케팅 매니저는 만 58세, 현지사무원은 만 50세를 초과할 경우에는 고용계약을 할 수 없으나, 다만, 주재국의 관련 법규상 퇴직연령이 상이할 경우에는 지사장의 재량으로 연장할 수 있도록 하고 있다. 한편, ‘세계 주요국의 정년제도’(2020년 3월)⁴⁰⁾ 자료에 따르면 ●●의 정년은 「국가사회보장제도법」 시행을 위한 「연금보장 프로그램 시행에 관한 정부령」 제15조에 따라 56세이지만, 2019년부터 57세이고 정년이 65세가 될 때까지 단계적으로 3년마다 1년씩 연장된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◆◆지사는 현지법상 3개월 이내의 수습기간 운영이 가능함에도 2019년 [표]의 현지직원 2명을 채용하면서 내부 규정에 따른 수습기간을 두지 않고 기간을 정하지 않은 정규직 근로계약을 체결하였다.

그리고 ◆◆지사 현지직원 근로계약서의 계약 해지(Termination)에 대한 조항에 직원은 50세가 되면 퇴직해야 하는 것으로 되어 있는데, 이는 현지 법정 정년과 비교할 때 7년 이상 적다.⁴¹⁾

39) 출처: 법제처 세계법제정보센터(<http://world.moleg.go.kr>)

40) 출처: 법제처 국가법령정보센터

관계부서 의견 및 검토결과

◆◆지사는 감사결과를 수용하면서 수습기간 도입 필요성을 검토하여 향후 신규 채용 시 반영하고, 퇴직시기를 포함한 근로계약서의 현지법 배치 여부 등의 전반적인 내용을 현지 관련 기관에 자문, 근로계약서에 반영하여 향후 법적인 문제가 발생하지 않도록 조치하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 ◆◆지사 현지직원의 수습기간 운영, 퇴직시기 등의 현지직원 근로조건이 공사 내부 규정 및 현지법을 준수하여 운영될 수 있도록 현지직원 근로계약서 표준안을 재검토, 보완하시기 바랍니다.(통보)

41) “Employee shall be retired at the age of fifty(50)”